

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/63

Verantwortliche/r:
Bauaufsichtsamt

Vorlagennummer:
63/119/2025

Fraktionsantrag Nr. 007/2025 der Stadtratsfraktion "Bündnis 90 Die Grünen, Grüne Liste";

Bericht zur Novelle der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	11.03.2025	Ö	Beschluss	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	18.03.2025	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	18.03.2025	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Stadtkämmerei, Rechtsamt, Amt für Stadtplanung und Mobilität

I. Antrag

1. Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Antrag Nr. 007/2025 der Stadtratsfraktion „Bündnis 90 Die Grünen, Grüne Liste“ ist damit bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Es wird ein Bericht im BWA und im UVPa zu den Auswirkungen der Novelle der Bayerischen Bauordnung (BayBO) auf die Stadt Erlangen, insbesondere im Hinblick auf

- Stellplatzsatzung,
- Freiflächengestaltungssatzung und
- Nutzungsänderungen
-

beantragt.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Der Bayerische Landtag hat am 10.12.2024 das Erste Modernisierungsgesetz Bayern und das Zweite Modernisierungsgesetz Bayern beschlossen. Betroffen davon sind auch Änderungen in der BayBO. Diese sind z.T. am 01.01.2025 bereits in Kraft getreten und andere, insb. das Satzungsrecht betreffende Regelungen, treten zum 01.10.2025 in Kraft. Wesentliche Zielsetzungen der Gesetzesänderungen waren Bürokratieabbau, Beschleunigung und „Entschlackungen“, um insb. den Wohnungsbau voranzubringen (vgl. hierzu auch den Antrag der CSU-Fraktion Nr. 25/2024 „Fitnesscheck für Bayerns Behörden“ – „...Bürokratieabbau ist zentrales Ziel der Bayer. Staatsregierung...“).

Zu den beantragten Themen:

(Anmerkung: a.F. = alte Fassung; n.F. = neue Fassung; jeweils der BayBO)

2.1. Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen

Die Stadt Erlangen hat zuletzt am 14.12.2023 (Inkrafttreten 12.01.2024) eine neue Stellplatzsatzung beschlossen (Vorlage Nr. 30/080/2023). Diese beinhaltet auch die „Anlage 1 – Richtzahlen-tabelle“. Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2024 wurde ergänzend eine Verwaltungsrichtlinie zum Vollzug des § 5 der Stellplatzsatzung beschlossen, die insb. Ermäßigungen der erforderlichen Stellplätze bei sog. „Mobilitätskonzepten“ ermöglicht (Vorlage Nr. 63/109/2024).

Bisher war im Art. 47 Abs. 1 a.F. die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen bei Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen landesrechtlich vorgeschrieben. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wurde durch eine Verordnung des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (= Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung -GaStellV-) oder aufgrund der Ermächtigung im Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 a.F. durch die jeweilige Kommune festgelegt (Art. 47 Abs. 2 a.F.).

In diesem Teil erfolgte ein bedeutender materiell-rechtlicher Systemwechsel durch den Landesgesetzgeber. Bei der Änderung des Art. 47 n.F. wurde die landesgesetzliche Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen bei Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung aus den eingangs genannten Zielvorstellungen heraus (= Bürokratieabbau, Beschleunigung, „Entschlackung“, Förderung Wohnungsbau) vollständig aufgegeben.

Eine Stellplatzpflicht gilt zukünftig nach Art. 47 Abs. 1 n.F. nur noch, wenn die Kommune dies durch Satzung nach Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 n.F. angeordnet hat. Die neue Ermächtigungsgrundlage im Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 n.F. unterscheidet sich jedoch grundlegend von der alten Fassung. Regelungen zur Beschaffenheit von Stellplätzen, Begrünung etc. sind danach nicht mehr möglich. Ebenso gilt hinsichtlich der festgelegten Anzahl der Stellplätze in der kommunalen Satzung eine Obergrenze, die sich aus der (ebenso überarbeiteten) Anlage zur GaStellV ergibt. Bestehende kommunale Stellplatzsatzungen gelten nach Art. 83 Abs. 5 Satz 2 n.F. nur fort, wenn sie die in der Anlage zur GaStellV festgelegten Höchstzahlen nicht überschreiten oder sie Bestandteil eines Bebauungsplanes sind, der bis 30.09.2025 in Kraft getreten ist.

Im Übrigen, d.h. wenn sie diese Höchstzahlen überschreiten, treten bestehende Stellplatzsatzungen mit Ablauf des 30.09.2025 außer Kraft (Art. 83 Abs. 5 Satz 3 n.F.).

- Die für die Berechnung der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen maßgebliche Richtzahlen-tabelle in der Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen überschreitet in manchen Punkten die in der Anlage zur GaStellV genannten Richtzahlen, somit diese neuen Obergrenzen und tritt damit ohne weiteres Zutun mit Ablauf des 30.09.2025 außer Kraft.

2.1.1. Möglichkeiten

Nach aktuellem Kenntnisstand bestünde eine mögliche Alternative (Alternative 1) darin, im 9-monatigen Übergangszeitraum bis 30.09.2025 die bestehende Stellplatzsatzung, samt Richtzahlen-tabelle, so anzupassen, dass sie den neuen Vorgaben zu den Stellplatzzahlen entspricht und somit fortgilt. Nach dem 30.09.2025 ist eine Anpassung nicht mehr möglich.

Dazu wäre bis spätestens zur Sitzung des Stadtrates am 24.07.2025 der Satzungsbeschluss zu fassen. Eine Beschlussfassung in der Sitzung am 25.09.2025 wäre nicht ausreichend, da die geänderte Satzung noch vor dem 30.09.2025 bekannt gemacht sein müsste.

Eine weitere überdenkenswerte und sinnvolle Alternative (Alternative 2) wäre, im Sinne der landesgesetzgeberischen Zielsetzung (Bürokratieabbau, Beschleunigung, „Entschlackung“, Förderung Wohnungsbau) mit Ablauf des 30.09.2025 auf eine Stellplatzsatzung zu verzichten. Damit bestünde zukünftig keine Verpflichtung mehr, Stellplätze zu schaffen (weniger Versiegelung, geringere Baukosten etc.).

Die Möglichkeit Stellplätze zu schaffen, bliebe den Bauherrn jedoch in eigener Entscheidungsfreiheit unbenommen.

Im Falle dieser Alternative 2 müssten Stellplätze, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht tatsächlich hergestellt werden können, auch nicht mehr in Geld abgelöst werden (ohne Stellplatzpflicht, keine Ablöseverpflichtung). Diese Ablösebeträge waren nach Art. 47 Abs. 4 a.F. zweckgebunden u.a. für Parkeinrichtungen, ÖPNV.

Im Schnitt der letzten 10 Jahre betrug die jährliche Einnahme aus Ablösebeträgen ca. 720.000 €.

Unberührt bliebe die Möglichkeit für die Stadt Erlangen, in Bebauungsplänen (z.B. für Neubaugebiete) eine Regelung zur Stellplatzpflicht zu integrieren, die den Vorgaben der neuen Ermächtigungsgrundlage entspricht.

Über das Referat für Planen und Bauen wird zeitnah eine Abstimmung über das weitere Vorgehen zu den Alternativen angestoßen werden.

2.2. Freiflächengestaltungssatzung

Die bestehenden Freiflächengestaltungssatzungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 a.F.) in Bayern treten alle mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung, also mit Ablauf des 30.09.2025, außer Kraft (Art. 83 Abs. 5 Satz 1 n.F.; vgl. Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 13.06.2024 „...Über Blumen, Bäume oder Vogelhäuschen im Garten soll nicht die Behörde mit Satzungen, sondern wieder die Eigentümer entscheiden...“). Heilungsmöglichkeiten gibt es hier nicht.

Dieser Wegfall gilt auch für Freiflächengestaltungs- bzw. Grünordnungssatzungen, die Bestandteil eines Bebauungsplanes sind und deren Rechtsgrundlage auf der bauordnungsrechtlichen Regelung der BayBO basiert. Auf die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes als Ganzes und die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen hat dies keine Auswirkungen.

Die geänderte Ermächtigungsgrundlage in Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 n.F. ermöglicht es den Kommunen, ein Verbot von Bodenversiegelung, nicht begrüntem Steingärten und ähnlich eintöniger Flächennutzung zu regeln. Detaillierte, positiv regelnde Vorgaben zur Begrünung, Bepflanzung usw. von Freiflächen sind nach dem klaren Wortlaut des Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 n.F. zukünftig nicht mehr möglich. Entsprechende Satzungsmuster sind nach Aussagen des Bayer. Staatsministeriums für Wohnen, Bauen und Verkehr sowie des Bayer. Städtetags in Arbeit.

Aus Sicht der Verwaltung bedarf es einer derartigen Satzungsregelung nicht, da bereits Art. 7 n.F. das Gebot enthält, die nicht mit Gebäuden etc. überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. Eine Bodenversiegelung ist auch bei zulässiger Verwendung möglichst zu vermeiden.

2.3. Nutzungsänderungen

Der bisherige Verfahrensfreiheitstatbestand des Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 a.F. für Nutzungsänderungen wurde erweitert. Hiernach sind Änderungen der Nutzung von Anlagen verfahrensfrei, wenn für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen nach Art. 60 Satz 1 und Art. 62 bis 62b n.F. als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen. Andere öffentlich-rechtliche Anforderungen in diesem Sinne lassen die Verfahrensfreiheit unberührt, soweit die neue Nutzung gebietstypisch im jeweiligen Baugebiet nach den Vorschriften der Baunutzungsverordnung allgemein zulässig ist und kein Sonderbau betroffen ist. Nutzungsänderungen werden mit der Änderung also dann erleichtert, wenn die neue Nutzung nach den Vorschriften der Baunutzungsverordnung im jeweiligen Gebiet allgemein zulässig ist. Die Erweiterung beschränkt sich ausweislich des Wortlauts („soweit“) und der Gesetzesbegründung auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens. Das bedeutet, dass die Nutzungsänderung nur in den Fällen verfahrensfrei ist, in denen für die neue Nutzung ausschließlich andere bauplanungsrechtliche Anforderungen bzgl. der Art der baulichen Nutzung in Betracht kommen.

Sobald durch die Nutzungsänderung (zumindest auch) andere öffentlich-rechtliche Belange (Abstandsflächenrecht, Stellplätze, Brandschutz etc.) nach Art. 60 Satz 1 und Art. 62 und 62b berührt werden, greift Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 n.F. nicht. Das Vorhaben ist dann verfahrenspflichtig. Die Vorschrift ist nicht so zu verstehen, dass es auf die sonstigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen nicht mehr ankommt, sofern die neue Nutzung nur gebietstypisch im jeweiligen Baugebiet allgemein zulässig ist.

Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 n.F. gilt auch für faktische Baugebiete im unbeplanten Innenbereich.

Auch Nutzungsänderungen nach Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 n.F. sind trotz Verfahrensfreiheit nach dem neuen Art. 57 Abs. 7 n.F. der Gemeinde zwei Wochen vor Aufnahme der geänderten Nutzung in Textform anzuzeigen.

Nach den unveränderten Grundsätzen in der BayBO entbindet u.a. die Verfahrensfreiheit eines Vorhabens nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Bauvorhaben gestellt werden (Art. 55 Abs. 2). Verantwortlich hierfür sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten (Art. 49).

2.4. Weitere Änderungen -beispielhaft-

2.4.1. Aufstockungen, Art. 46 Abs. 6 n.F.

Die Regelung bringt eine Erleichterung für Fälle, bei denen sich durch eine geplante Aufstockung zur Schaffung von Wohnraum eine Änderung der Gebäudeklasse ergibt. Trotz Änderung der Gebäudeklasse muss das Gebäude nicht die materiellen Anforderungen erfüllen, die für die neue Gebäudeklasse gelten. Bestehende tragende Wände und Stützen, Außenwände, Trennwände, Brandwände, Decken, Treppen sowie notwendige Treppenräume und Flure müssen hinsichtlich ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit nicht angepasst werden. Für den Bereich der Aufstockung kann für die neuen Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der bisherigen Gebäudeklasse angesetzt werden. Voraussetzung ist, dass Gebäude und Nutzung bestandsgeschützt sind und die Aufstockung um nicht mehr als ein Geschoss erfolgt. Mit einer einmal nach dieser Vorschrift erfolgten Aufstockung ist dieses Privileg verbraucht. Der zweite Rettungsweg ist für neue Bereiche oder Nutzungseinheiten im Bereich der Aufstockung stets erforderlich, unabhängig von der bisherigen oder künftigen Gebäudeklasse.

Nach den unveränderten Grundsätzen in der BayBO entbindet u.a. die Verfahrensfreiheit eines Vorhabens nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Bauvorhaben gestellt werden (Art. 55 Abs. 2). Verantwortlich hierfür sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten (Art. 49).

2.4.2. Dachgeschossausbau zu Wohnzwecken und Dachgauben, Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 n.F.

Der neu eingefügte Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 stellt Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von Dachgauben verfahrensfrei, wenn die Dachkonstruktion und die äußere Gestalt des Gebäudes im Übrigen nicht verändert wird. Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken sind somit nunmehr vollständig verfahrensfrei. Ungeachtet der Verfahrensfreiheit sind Dachgeschossausbauten im Sinne des Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 n.F. nach dem neuen Art. 57 Abs. 7 n.F. der Gemeinde zwei Wochen vor Baubeginn anzuzeigen.

Nach den unveränderten Grundsätzen in der BayBO entbindet u.a. die Verfahrensfreiheit eines Vorhabens nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Bauvorhaben gestellt werden (Art. 55 Abs. 2). Verantwortlich hierfür sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten (Art. 49).

2.4.3. Kinderspielplätze, Art. 7 Abs. 3 a.F.

Durch die Streichung des Art. 7 Abs. 3 a.F. besteht ab 01.10.2025 keine gesetzliche Pflicht zur Herstellung von Kinderspielplätzen. Die Kommunen müssen entscheiden, ob in ihrem Gemeindegebiet eine Spielplatzpflicht gelten soll oder nicht (Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 n.F.). Regelungen zur Beschaffenheit des Spielplatzes können dabei zukünftig nicht mehr getroffen werden.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Sollte eine Anpassung der bestehenden Stellplatzsatzung erwogen werden, könnte diese Aufgabe durch Amt 63 / Verwaltung i.V.m. dem Rechtsamt (30) bis zur Sitzung des Stadtrates am 24.07.2025 vorbereitet werden.

Darüber hinausgehende Satzungen können bis zur Wiederbesetzung einer Stelle im Verwaltungsbereich aktuell nicht erstellt werden; Satzungsmuster wären zudem abzuwarten.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- ☐ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen	Im Falle der Alternative 2 / Stellplatzsatzung werden -zweckgebundene- Mindereinnahmen (Schnitt der letzten 10 Jahre ca. 720.000 €/p.a.) eintreten.	

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

Anlage: Fraktionsantrag Nr. 007/2025 der Stadtratsfraktion „Bündnis 90 Die Grünen, Grüne Liste“

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang